

الملاحظات المهنية المتقدمة

- نظام القضاء السعودي يشترط أن يكون القاضي سعودي الجنسية وأن يكون من أهل الكفاءة في الفقه الإسلامي؛ هذا يعني أن شهادات الحقوق أو القانون المدني دون رصيد شرعي كافٍ لا تُهيئ مباشرة للسلك القضائي، وهو قيد نظامي يختلف عن شروط الجهات العدلية الأخرى.
- السلك القضائي وديوان المظالم والنيابة العامة ثلاثة مسارات عدلية مستقلة هيكلياً؛ التعيين في أحدها لا يُحتسب تلقائياً مؤهلاً للانتقال لمسار آخر، وكل مسار له درجات وظيفية وآليات ترقية منفصلة بحسب نظامه الخاص.
- الملازمة القضائية شرط تشغيلي لازم قبل الممارسة المستقلة، وليست مجرد فترة تدريب اختيارية؛ القاضي المعيّن حديثاً يعمل تحت إشراف رسمي في مرحلة محددة قبل إسناد قضايا إليه منفرداً.
- إنشاء المحاكم التجارية المستقلة عام 1441هـ أوجد دوائر قضائية متخصصة بمنازعات الأعمال والشركات؛ هذا التخصص أفرز مساراً قضائياً مستقلاً لم يكن موجوداً في البنية التقليدية للمحاكم العامة.
- نظام القضاء يحدد الحد الأدنى للمؤهل الأكاديمي، لكن اللوائح التنفيذية تضيف اشتراطات تشغيلية تشمل اجتياز الاختبارات التحريرية والشفهية التي تُقيس الكفاءة الفقهية والإجرائية فعلياً.

